

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Thủ tục chấp thuận cho phép thực hiện có thời hạn hoặc gia hạn thực hiện các hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước và quốc tế
Mã thủ tục	1.003475
Số quyết định	99/QĐ-NHNN
Cấp thực hiện	Tỉnh, Bộ
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Hoạt động ngoại hối
Đối tượng thực hiện	Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền	
Địa chỉ tiếp nhận HS	Bộ phận Một cửa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội/Ngân hàng Nhà nước Khu vực
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- + Bước 1: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có nhu cầu thực hiện hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước hoặc thị trường quốc tế lập 01 bộ hồ sơ theo quy định gửi Ngân hàng Nhà nước.
- Thời hạn kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ là 03 ngày làm việc kể từ khi Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Ngân hàng Nhà nước hoặc Bộ phận Một cửa Ngân hàng Nhà nước nhận hồ sơ.
- + Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận cho phép thực hiện có thời hạn hoặc chấp thuận gia hạn thực hiện các hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước và quốc tế. Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước có văn bản thông báo rõ lý do.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, bổ sung hồ sơ.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
(vi) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm liền kề năm đề nghị cho phép thực hiện có thời hạn đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán 02 (hai) năm liền kề năm đề nghị chấp thuận thực hiện có thời hạn đối với công ty tài chính tổng hợp.		1 bản chính
(i) Đơn đề nghị theo mẫu tại Phụ lục 1 thuộc Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 75/2025/TT-NHNN ngày 31/12/2025, trong đó nêu rõ sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm đề nghị thực hiện và thời gian thực hiện;	PL 1 PL IV TT75.docx	1 bản chính
(ii) Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động ngoại hối đã thực hiện có thời hạn;		1 bản chính
(i) Đơn đề nghị theo mẫu tại Phụ lục 1 thuộc Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 75/2025/TT-NHNN ngày 31/12/2025, trong đó giải trình sự cần thiết phải gia hạn và cam kết không bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động ngoại hối trong quá trình thực hiện các hoạt động ngoại hối có thời hạn;	PL 1 PL IV TT75.docx	1 bản chính
(iii) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm liền kề năm đề nghị gia hạn đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ho		1 bản chính

ặc bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán 02 năm liền kề năm đề nghị gia hạn đối với công ty tài chính tổng hợp;		
+ Đối với đề nghị gia hạn thực hiện hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước và quốc tế		Không có
(iv) Báo cáo về việc tuân thủ các quy định của pháp luật về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng trong năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn và đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn.		1 bản chính
(v) Báo cáo tình hình hoạt động ngoại hối trong nước năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị cấp phép và đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cho phép thực hiện có thời hạn, trong đó cam kết không bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động ngoại hối;		1 bản chính
(ii) Báo cáo về việc tuân thủ các quy định của pháp luật về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng trong năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị cho phép thực hiện có thời hạn và đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cho phép thực hiện có thời hạn;		1 bản chính
(iv) Quy định nội bộ về tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức đối tác, hạn mức giao dịch đối với các đối tác, trong đó phải bao gồm quy định về rà soát, đánh giá lại đối tác theo định kỳ và khi có sự kiện đột xuất ảnh hưởng tới xếp hạng tín dụng của các đối tác;		1 bản chính
(iii) Quy định nội bộ về quy trình nghiệp vụ với các biện pháp quản lý rủi ro phù hợp đối với từng hoạt động ngoại hối đề nghị được thực hiện, trong đó các biện pháp quản lý rủi ro tối thiểu bao gồm các nội dung: nhận dạng các loại rủi ro, phương án quản lý các rủi ro này;		1 bản chính
+ Đối với đề nghị chấp thuận cho phép thực hiện có thời hạn hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước và quốc tế		Không có

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tuyến	30 ngày	Miễn phí	
Qua bưu điện	30 ngày	Miễn phí	
Trực tiếp	30 ngày	Miễn phí	

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Các tổ chức tín dụng	47/2010/QH12
Thông tư 21/2014/TT-NHNN	21/2014/TT-NHNN
Pháp lệnh 28/2005/PL-UBTVQH11	28/2005/PL-UBTVQH11
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng	17/2017/QH14
Thông tư 28/2016/TT-NHNN	28/2016/TT-NHNN
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý hoạt động cung ứng dịch vụ và sử dụng ngoại hối để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính	Thông tư số 75/2025/TT-NHNN
Pháp lệnh 06/2013/UBTVQH13	06/2013/UBTVQH13

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Khu vực

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- + Điều kiện chấp thuận hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế
- (i) Có quy định nội bộ về quy trình nghiệp vụ với các biện pháp quản lý rủi ro đối với từng hoạt động ngoại hối đề nghị được thực hiện;
 - (ii) Có quy định nội bộ về tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức đối tác, hạn mức giao dịch phù hợp đối với từng đối tác nước ngoài;
 - (iii) Tuân thủ các quy định của pháp luật về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng trong năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị cấp phép và đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp phép;
 - (iv) Không bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động ngoại hối năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị cấp phép và đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp phép;
 - (v) Hoạt động kinh doanh ngân hàng có lãi trong năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị cấp phép theo báo cáo tài chính được kiểm toán đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc hoạt động kinh doanh của công ty tài chính có lãi 02 năm liền kề năm đề nghị cấp phép theo báo cáo tài chính được kiểm toán đối với công ty tài chính tổng hợp.
- + Điều kiện chấp thuận gia hạn hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế
- (i) Không bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động ngoại hối trong quá trình thực hiện các hoạt động ngoại hối có thời hạn;
 - (ii) Tuân thủ các quy định của pháp luật về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng trong năm liền kề năm đề nghị gia hạn và đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn;
 - (iii) Hoạt động kinh doanh ngân hàng có lãi trong năm liền kề năm đề nghị gia hạn theo báo cáo tài chính được kiểm toán đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc hoạt động kinh doanh của công ty tài chính có lãi trong 02 năm liền kề năm đề nghị gia hạn theo báo cáo tài chính được kiểm toán đối với công ty tài chính tổng hợp.

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Quyết định về việc chấp thuận có thời hạn/gia hạn thực hiện các hoạt động ngoại hối khác

Mã: KQ.G19.000027

Văn bản từ chối chấp thuận cho phép thực hiện có thời hạn hoặc chấp thuận gia hạn thực hiện các hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước và quốc tế

Mã: KQ.G19.000421

TỪ KHÓA

MÔ TẢ